

Gericht erlaubt Camp; BESCHLUSS Ein symbolisches Flüchtlingscamp darf aufgebaut werden, auch mit mehr als drei Zelten

Gericht erlaubt Camp; BESCHLUSS Ein symbolisches Flüchtlingscamp darf aufgebaut werden, auch mit mehr als drei Zelten

taz, die tageszeitung

Freitag 14. Juni 2013

Copyright 2013 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: HAMBURG AKTUELL; S. 24

Length: 305 words

Byline: KAI VON APPEN

Highlight: BESCHLUSS Ein symbolisches Flüchtlingscamp darf aufgebaut werden, auch mit mehr als drei Zelten

Body

Einem symbolischen Flüchtlingscamp für die 300 in Hamburg gestrandeten libyschen Flüchtlinge steht nichts mehr im Wege. Das hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat ein Verbot der Polizei aufgehoben, Zelte als Mahnwache auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz aufzustellen. Damit bestätigte das OVG indirekt einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes, dass eine Beschränkung auf drei Zelte für rechtswidrig erklärt hatte.

Die Polizei hatte sich in ihrer Verbotsverfügung hauptsächlich darauf berufen, dass die zurzeit obdachlosen Afrikaner aus Libyen in den Zelten auch schlafen würden. Sie berief sich dabei auf die Rechtsliteratur, in der als Grundlage genannt werde, dass eine Mahnwache etwas mit Wachen zu tun habe und deshalb Nächtigen in dem Dauercamp ausgeschlossen sei. Das Urteil des Oberverwaltungsgericht ist zu begrüßen, weil es entgegen des bundesweiten Trends aus verfassungsrechtlicher Sicht die im Grundgesetz verbürgte Gestaltungsfreiheit im Versammlungsrecht stärkt, sagt der Anwalt Nils Rotermund.

Denn auf eine derartige Begriffsklauberei hatte sich das OVG nicht eingelassen und festgestellt: Entscheidend sei der Gesamtcharakter der Versammlung und es sei eine Mahnwache, die rund um die Uhr stattfindet. Dieser Charakter werde nicht dadurch verändert, wenn einige Teilnehmer sich ein wenig schlafen legen, um sich auszuruhen.

Dass die Polizei die harte Linie eingeschlagen hatte und den öffentlichen Protest verhindern wollte, überrascht Anwältin Britta Eder nicht. Durch das symbolische Flüchtlingscamp sollen die Folgen der harten Linie des Hamburger Senats verdeutlicht werden. Der SPD Senat beruft sich auf das Dublin-II-Abkommen, wonach eine Aufnahme und ein Bleiberecht von Flüchtlingen nur in dem Land möglich ist, in dem der Flüchtling zum ersten Mal europäisches Territorium betreten hat. KAI VON APPEN

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Gericht erlaubt Camp; BESCHLUSS Ein symbolisches Flüchtlingscamp darf aufgebaut werden, auch mit mehr als drei Zelten

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGSLAGER (94%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (79%); GESETZGEBUNG (79%); OBDACHLOSIGKEIT (73%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (73%); RECHTSANWÄLTE (73%); VERFASSUNGSRECHT (69%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (65%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (73%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (89%); DUBLIN, IRLAND (58%); EUROPA (79%); LIBYEN (73%); AFRIKA (57%)

Load-Date: June 13, 2013

End of Document